

1502413-25.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... sabia que a caminhonete era produto de roubo, porém, sustentou que não tinha participado do roubo, diante disso foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, por receptação, uma vez que estava com o veículo produto de roubo, sendo conduzido à delegacia. Mencionou que, durante a ocorrência, as vítimas do roubo compareceram à delegacia, oportunidade em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502413-25.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502413-25.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2348754/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 22102128 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 4044/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2348754 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA

SERRA, 4044/21/607 - DEL.POL.ARAÇOIABA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WASHINGTON GOMES MARTINS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

WASHINGTON GOMES MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e §2º-A, c.c artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 23h09min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado "Pizzaria Container", situada na Rua Manoel Vieira, 1.310, Centro, na cidade de Araçoiaba da Serra, comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito. Às fls. 68/72, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A fls. 125, foi recebida a denúncia. O réu foi regularmente citado (fls. 137) e

apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 138/150). O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 159/163), o que foi acolhido (fls. 169/170). Durante a instrução, foram ouvidas três vítimas, duas testemunhas arroladas pela acusação, duas testemunhas arroladas pela Defesa, oportunidade em que o representante do Ministério Público se manifestou pela desistência da oitiva da vítima Anelise, e a Defesa pela desistência da oitiva da testemunha Gislaine, o que foi homologado; e o réu foi interrogado, oportunidade em que foi revogada a prisão preventiva do réu e determinada a expedição de alvará de soltura (fls. 226/227). Alvará cumprido (fls. 233/235). Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de receptação e condenação do réu neste crime (fls. 239/244). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu (fls. 248/257).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

A vítima, Elpidio Ribeiro Neto, disse que não é possível reconhecer o réu, pois, no dia dos fatos, os roubadores apontavam a arma em direção às vítimas e não permitiam que olhassem para eles, de modo que não conseguiu visualizar o rosto deles. Narrou que no dia dos fatos estava trabalhando e, por volta das vinte e duas horas e trinta minutos, quatro indivíduos chegaram ao local, dois estavam armados com trinta e oito, oportunidade em que o levou para os fundos da pizzaria, bem como os demais funcionários, momento em que foram revistados e tiveram seus documentos e celulares subtraídos, na sequência os prenderam dentro do banheiro. Relatou que os indivíduos pegaram a chave da caminhonete do declarante, bem como da caminhonete de um cliente que estava no local e as subtraíram. Acrescentou que no interior de sua caminhonete havia os seus documentos, bem como a quantia de dez mil reais. Declarou que os roubadores também subtraíram o notebook e o celular da pizzaria. Mencionou que os assaltantes subtraíram os celulares do declarante, dos funcionários e dos clientes que estavam no local, bem como subtraíram dois celulares da pizzaria e um notebook. Explicou que tinha uma viatura fazendo buscas na região, próximo à pizzaria, ocasião em que o declarante, juntamente com as demais pessoas, conseguiu estourar a porta do banheiro e pedir ajuda à polícia militar que passava pelo local. Esclareceu que o policial militar que atendeu o declarante, se comunicou com outros policiais da região e informou os fatos, oportunidade em que passaram a realizar a busca dos veículos. Relatou que o celular que havia sido subtraído do cliente da pizzaria, possuía rastreador, então os policiais passaram a seguir a indicação do rastreador, ocasião em que constou que um dos veículos se encontrava próximo à feira da barganha. Comentou que a caminhonete do cliente foi localizada aproximadamente quarenta minutos depois dos fatos, porém, a caminhonete do declarante, foi localizada aproximadamente duas horas depois. Mencionou que a polícia conseguiu abordar um indivíduo que estava dirigindo a caminhonete que havia sido subtraída do declarante. Afirmou que, no momento em que estava na delegacia, viu os policiais passando com o indivíduo que havia sido preso, que estava dirigindo a caminhonete, porém, ele passou com a cabeça abaixada. Relatou que a fisionomia do indivíduo que foi preso é a mesma do indivíduo que, no momento do assalto, estava com a arma apontada para a cabeça do declarante e das demais vítimas. Mencionou que reconheceu o indivíduo pelas características, pois os assaltantes não os deixavam firmar as vistas neles, no entanto, não estavam usando máscaras. Ressaltou que o indivíduo que estava na delegacia tratava-se daquele que, no dia dos fatos, estava segurando o revólver e os manteve no banheiro. Alegou que, olhando os três indivíduos que foram apresentados em audiência, não reconheceu o assaltante. Explicou que, no dia dos fatos, compareceu à delegacia de polícia em Sorocaba, na zona norte, e prestou depoimento, bem como registrou o boletim de ocorrência e fez o reconhecimento da pessoa que tinha sido presa, menor de idade. Relatou que o estabelecimento comercial do declarante possui três câmeras, porém, a

pessoa que compareceu à pizzaria a fim de obter as imagens, verificou que o DVR, que suporta as câmeras, estava com a bateria sem carga, de modo que não foi possível salvar nenhuma das imagens. Informou que a pessoa que foi presa e apresentada na delegacia não é um rapaz alto, é magro, rosto fino e meio moreninho, bem como parecia ser muito jovem, de aproximadamente dezesseis ou dezessete anos. Narrou que os policiais mostraram ao declarante a foto do indivíduo que havia sido pego dirigindo a caminhonete do declarante. Ressaltou que a foto não era de nenhum dos três indivíduos apresentados em audiência ao declarante. Mencionou que não sabe se ficou um pouco diferente no momento em que as três pessoas estavam juntas, porém, o rosto do rapaz apresentado na delegacia, no dia dos fatos, era um pouco mais fino. Esclareceu que não foi possível notar se o assaltante que estava portando a arma de fogo tinha alguma tatuagem, ou marca específica, porque ele não deixava que o declarante olhasse para ele. Acrescentou que, no momento em que tentou olhar para o rosto do assaltante, para tentar guardar a imagem dele, o rapaz falou palavras obscenas, pois estava muito drogado, bem como apontou a arma para o declarante, oportunidade em que abaixou a cabeça novamente. Informou que, no momento em que o assaltante deu uma descuidada, o declarante conseguiu olhar e pegar algumas imagens do rosto dele.

A vítima, Mario Eloir Fernandes de Mattos Júnior, disse que não é possível reconhecer o indivíduo que praticou o assalto, porque no dia dos fatos não conseguiu identificar o rosto da pessoa, uma vez que conseguiu identificar apenas a cor do boné. Relatou que, no dia dos fatos, tinha saído de seu trabalho e, aproximadamente dez e vinte da noite, passou na pizzaria para comprar uma pizza e levá-la para casa. Narrou que desceu de seu veículo, entrou na pizzaria, fez o pedido e voltou para o interior do veículo, momento em que os assaltantes se aproximaram, apontaram a arma para o declarante, ao mesmo tempo em que falavam: "Perdeu! Perdeu!". Comentou que tentou olhar para o rosto do indivíduo, porém, o rapaz determinou ao declarante que não olhasse para o rosto dele, ocasião em que colocou as mãos na cintura do declarante para verificar se este estava com arma. Narrou que o indivíduo determinou ao declarante que saísse do interior do veículo, oportunidade em que o levou para os fundos da pizzaria, num quartinho fechado, determinando que se deitasse no chão juntamente com as outras vítimas, momento em que os deixou trancados, pegaram as chaves dos carros e se retiraram do local. Informou que o proprietário da pizzaria conseguiu acionar a polícia, a qual compareceu ao local, momento em que o declarante conseguiu entrar em contato com um amigo, que por sua vez, conseguiu rastrear o celular do declarante, o qual acusava como localização a cidade de Sorocaba, oportunidade em que os policiais informaram os acontecimentos aos policiais de Sorocaba, que conseguiram identificar um dos assaltantes, que estava dirigindo o veículo. Relatou que, entre o assalto até o momento em que o veículo foi localizado, por meio do sinal do celular, passaram-se, aproximadamente vinte e cinco a trinta minutos. Explicou que, na delegacia de polícia, o policial mostrou ao declarante uma fotografia do indivíduo, oportunidade em que afirmou que parecia ser a mesma pessoa, tendo em vista a cor do boné que o indivíduo estava usando, o qual era de cor vermelha. Relatou que o rapaz que apontou a arma para o declarante, tinha a pele parda e estava usando boné vermelho. Sustentou que essas foram as únicas características que conseguiu visualizar no momento do assalto, uma vez que não conseguiu visualizar o rosto de nenhum dos assaltantes. Mencionou que a pessoa que o policial mostrou ao declarante, estava usando um boné da mesma cor. Comentou que se recorda que no dia dos fatos estavam em três assaltantes, porém, os funcionários da pizzaria afirmaram que estavam em quatro assaltantes. Alegou que não é possível efetuar o reconhecimento porque no dia dos fatos não conseguiu visualizar o rosto de nenhum deles. Narrou que no momento em que foi abordado pelos assaltantes, um deles colocou as mãos na cintura do declarante, ao mesmo tempo em que a arma estava apontada para o seu rosto, momento em que o rapaz lhe determinou que não olhasse para o rosto dele e que o declarante entrasse quieto na pizzaria sem olhar para o rosto dele, caso contrário iria atirar. Esclareceu que, nesse momento, acreditou que fosse brincadeira, oportunidade em que virou o rosto para olhar, ocasião em que conseguiu apenas ver a cor do boné, pois o assaltante determinou que não olhasse para ele e o mandou

entrar e se deitar no interior do quartinho dos fundos da pizzaria. Afirmou que a pessoa que foi presa pelos policiais, manobrando o veículo de uma das vítimas, estava usando um boné de cor vermelha, portanto, essa é a única característica semelhante, pois essa foi a única coisa que o declarante conseguiu visualizar. A vítima, Tamires de Souza da Silva, não reconheceu o acusado em juízo. Disse que se recorda de pouca coisa do dia dos fatos, uma vez que foi tudo muito rápido. Narrou que se recorda que o indivíduo chegou, abordou o motoboy, bem como um cliente, oportunidade em que determinou que todos se dirigissem para os fundos e se deitassem no chão. Afirmou que ficou em choque e não consegue se lembrar do rosto de ninguém. Comentou que se recorda que um deles portava arma de fogo, porém, não se recorda do rosto do indivíduo. Esclareceu que o assaltante determinou que se deitasse no chão do quartinho, porém, tendo em vista que o espaço era muito pequeno, determinou que fossem para o interior do banheiro, ocasião em que os trancou lá. Sustentou que eram quatro assaltantes. Explicou que não sabe informar quanto tempo depois dos acontecimentos foi localizado um dos carros que foi subtraído, uma vez que depois dos fatos, foi embora para sua residência. A testemunha de acusação, Danilo Stracke Querido, policial militar, disse que estava em serviço, oportunidade em que o COPOM irradiou que tinha ocorrido um roubo na cidade de Araçoiaba da Serra, em que foram subtraídos dois veículos, uma Saveiro e um Fiat Toro, bem como informou que um dos celulares subtraídos apresentava rastreamento na cidade de Sorocaba, no bairro Recreio dos Sorocabanos. Narrou que imediatamente o patrulhamento seguiu para a região do bairro informado, momento em que ao chegar na Rua Serafim Banietti, num conjunto do CDHU que lá existe, avistou uma caminhonete manobrando no interior do estacionamento, uma vez que referido conjunto habitacional é todo aberto e não possui portaria. Relatou que adentrou o estacionamento e verificou que se tratava de um Fiat Toro, bem como ao consultar o emplacamento, constatou que coincidia com aquela que tinha sido produto de roubo. Comentou que, ao se aproximar para realizar a abordagem, o indivíduo rapidamente desembarcou do veículo, deixando-o ligado, e se evadiu a pé, ocasião em que o parceiro do depoente desembarcou e o acompanhou a pé, conseguindo detê-lo na rua de trás, onde há uma área de mata, oportunidade em que conseguiu realizar a abordagem. Esclareceu que, ao ser questionado a respeito da caminhonete, o indivíduo que se chama Washington, salvo engano, afirmou que dois rapazes tinham pedido a ele que levasse a caminhonete e a deixasse em outro local, oportunidade em que receberia certa quantia em dinheiro, porém, o rapaz não falou para onde iria levá-la. Narrou que ao ser questionado a respeito da caminhonete, o rapaz afirmou que realmente sabia que a caminhonete era produto de roubo, porém, sustentou que não tinha participado do roubo, diante disso foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, por receptação, uma vez que estava com o veículo produto de roubo, sendo conduzido à delegacia. Mencionou que, durante a ocorrência, as vítimas do roubo compareceram à delegacia, oportunidade em que foi feito o reconhecimento pelos policiais civis, ocasião em que reconheceram o indivíduo como um dos autores do roubo, afirmando que era ele quem estava portando a arma de fogo no momento do assalto, ocasião em que a ocorrência se modificou para flagrante de roubo, oportunidade em que o delegado ratificou a voz de prisão e o indivíduo permaneceu à disposição. Sustentou que não se recorda exatamente quanto tempo levou entre a comunicação do roubo irradiada pelo COPOM e a localização do veículo, acredita que tenha sido uma hora ou duas horas. Informou que durante o acompanhamento do réu, a pé, no momento em que ele empreendeu fuga, caiu da vestimenta do réu, um documento pertencente à funcionária da pizzaria que tinha sido assaltada. Declarou que o réu nada falou a respeito do fato de ele estar com o documento da vítima. Ressaltou que não conhecia o réu antes dos fatos. Sustentou que já conhecia aquele conjunto habitacional - CDHU -, posto que ali já aconteceram várias ocorrências, inclusive carros que foram produto de roubos já foram localizados ali, uma vez que as pessoas costumavam levar os carros roubados naquele local, para depois serem levados a outro lugar. Comentou que teve contato com as vítimas no dia dos fatos, mas apenas para elaborar o boletim de ocorrência da polícia militar, oportunidade em que notou que estavam um pouco nervosas pela situação. Alegou que não participou do reconhecimento, uma vez que foi realizado pelos policiais civis. Informou que tanto

o depoente quanto o parceiro dele não levaram fotos do acusado para as vítimas reconhecerem. Explicou que depois que o réu foi reconhecido pelas vítimas, na delegacia de polícia, e a ocorrência passou a ser de roubo, não entrevistou o réu novamente, no entanto, ele permaneceu dizendo o que já havia afirmado para o depoente, que ele somente iria levar a caminhonete para algum outro lugar. Relatou que o réu mencionou o nome das pessoas que o tinham contratado para levar o veículo, sendo um chamado Felipe e outro o depoente não se recorda. Narrou que o réu comentou que um deles morava ali mesmo no CDHU, porém o depoente não se recorda qual deles. Ressaltou que, tendo em vista que esse conjunto CDHU possui diversos blocos, era inviável procurar pelos indivíduos mencionados pelo réu. Esclareceu que o réu não especificou o local para onde iria levar o carro, porém, informou que o pegou ali mesmo no CDHU. Declarou que não foi o depoente quem fez a apreensão do telefone celular que fez o rastreamento. Explicou que o celular estava no interior da Saveiro, e depois da apreensão, bem como do desenrolar da ocorrência, foi devolvido para a vítima. Relatou que o veículo Saveiro foi encontrado próximo ao CDHU, numa ou duas ruas para cima do conjunto habitacional, em local bastante próximo, numa rua de terra. Alegou que, no momento em que o réu foi abordado, o depoente o indagou se ele tinha conhecimento acerca da origem da caminhonete, oportunidade em que ele respondeu que sabia que o veículo era produto de roubo e que ele iria levá-lo para um outro lugar, ocasião em que receberia uma certa quantia em dinheiro, porém, o depoente não se recorda o valor. Mencionou que a queda do documento que estava na vestimenta do réu, ocorreu próxima à caminhonete. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Ricardo Jesus Magaldi Alves.

A testemunha de defesa, Leonisse Sales de Medeiros da Silva, disse que conhece o acusado desde que ele tinha quatro anos de idade e que ele é um rapaz muito amoroso com todos. Mencionou que conhece os pais do réu e que toda a família frequenta a igreja. Afirmou que nunca viu o réu participando de bagunça. Comentou que o réu trabalhou vendendo trufas, quando tinha aproximadamente quinze anos de idade, depois trabalhou num estacionamento durante certo período de tempo e, ultimamente, estava trabalhando como garçom de eventos. Relatou que teve conhecimento que o acusado tinha sido preso por meio da genitora dele, uma vez que são amigas. Informou que não tem conhecimento se o réu já foi detido em outra oportunidade. Alegou que os pais do réu não comentaram nada acerca de algum comportamento diferente dele. Sustentou que também não notou comportamento diferente do réu, uma vez que frequenta a casa dele. Declarou que foi surpresa o que aconteceu com o réu. Explicou que foi a genitora do réu quem ligou para a depoente para comunicá-la que o réu tinha sido preso. Narrou que a genitora do réu também não estava na casa, no dia dos fatos, pois estava no hospital de acompanhante de um amigo delas. Ressaltou que reside no CDHU também. Alegou que estranhou o fato de o réu ter sido preso às onze horas da noite dentro de um carro roubado.

A testemunha de defesa, Cícera Barros da Silva, disse que conhece o réu desde dois mil e doze. Informou que conhece o réu desde pequeno e que ele nunca foi violento ou agressivo. Afirmou que o réu sempre foi muito carinhoso e amoroso. Mencionou que o réu não foi preso anteriormente. Alegou que conhece os pais do acusado e que eles não relataram mudança do comportamento dele. Comentou que reside no bloco ao lado da residência do réu e, no dia dos fatos, recebeu uma ligação, durante a madrugada, relatando o que tinha acontecido com ele, oportunidade em que telefonou para a mãe do acusado e se encaminhou à delegacia onde ele se encontrava, para dar apoio para a família. Mencionou que nunca soube nada de errado a respeito do acusado. Sustentou que o réu, bem como a família dele frequentam a igreja. Declarou que tem conhecimento que o réu trabalha com eventos, no buffet. Relatou que nunca presenciou o acusado participando de bagunça. Narrou que foi até a delegacia e solicitou o boletim de ocorrência, porém, não foi fornecido, oportunidade em que acionou um advogado, tendo em vista que conhece o acusado desde pequeno, e nunca soube nada que o desabonasse. Explicou que o advogado da depoente solicitou cópia do boletim de ocorrência, momento em que a depoente ficou surpresa com a acusação, uma vez que o réu não possui essa índole.

O réu negou os fatos. Disse que não praticou o roubo. Narrou que sua genitora

possui problemas em decorrência do diabetes e, no dia dos fatos, ela avisou ao interrogando que iria para o hospital, ocasião em que ficou nervoso, pegou cinco reais que estava em sua posse e foi até a biqueira comprar uma porção de maconha para fumar. Comentou que trabalha com eventos, como garçom, e deixa o seu dinheiro com sua genitora, caso ela precise, tendo em vista que não necessita do dinheiro, somente às vezes, com a sua filha, oportunidade em que solicita à sua genitora. Relatou que saiu de sua casa e foi até a biqueira, oportunidade em que viu três rapazes, um que estava com uma sacola e outros dois, sendo que um deles o interrogando já "conhecia de vista" que é o Lucas e o outro era o Luan, posto que eles frequentam o local onde o interrogando reside e também jogam bola com o interrogando. Alegou que no momento em que ia comprar a maconha, um deles falou ao interrogando que era para ele manobrar o veículo, pois em troca lhe daria vinte reais em dinheiro e mais o que o interrogando quisesse, oportunidade em que respondeu que queria somente uma maconha. Afirmou que pegou os vinte reais, mesmo sem precisar, se dirigiu ao carro e, no momento em que o adentrou, notou que estava um pouco bagunçado, o que achou estranho. Mencionou que sabe dirigir carro manual, uma vez que o genitor do interrogando possui veículo, porém, automático não, e no momento em que adentrou o veículo, notou que a chave já estava no contato, porém, o veículo era automático, desse modo, saiu do veículo, oportunidade em que se deparou com a viatura, ocasião em que os policiais colocaram a lanterna no rosto do interrogando e saíram da viatura falando que iam atirar nele. Relatou que ficou assustado e por isso saiu correndo em direção a uma rua de terra, oportunidade em que parou e solicitou aos policiais que lhe explicassem o que estava acontecendo, momento em que o policial determinou ao interrogando que se deitasse no chão, bem como passou a questioná-lo acerca do outro veículo, ocasião em que deu um tapa no rosto do interrogando. Sustentou que não estava entendendo o que estava acontecendo e o policial mandava o interrogando falar, porém, não sabia o que falar. Narrou que o policial afirmava que tinha sido o interrogando que tinha praticado o roubo, bem como falava ao interrogando que ele ia morrer, oportunidade em que o questionou a respeito de tatuagens, momento em que respondeu que possui tatuado em seu peito "Deus é fiel" e outra escrito "sempre fui sonhador, isso que me mantém vivo". Afirmou que o policial continuou falando ao interrogando que ele ia morrer, ocasião em que implorou ao policial para que não o matasse. Sustentou que estavam no meio da mata e, ali mesmo o policial tirou foto do interrogando e afirmou que tinha sido ele mesmo quem tinha praticado o roubo. Comentou que possui um boné vermelho e o policial afirmou que foi o interrogando quem praticou o roubo por causa de seu boné. Informou que não foi processado antes, bem como nunca teve inquérito de receptação. Afirmou que não tinha sido preso antes dos fatos. Alegou que as pessoas que pediram ao interrogando para que dirigisse o veículo foram o Lucas e o Felipe, no entanto, pediram apenas que o interrogando virasse o veículo e o deixasse virado para frente, para que eles pudessem sair com o carro. Explicou que os rapazes iam dar vinte reais ao interrogando somente para que ele manobrasse o veículo, porém, não achou que isso fosse estranho. Afirmou que somente saiu correndo porque os policiais apontaram uma arma para o interrogando, bem como disseram que iam atirar nele, por isso ficou assustado. Relatou que, mesmo sem ter feito nada, ficou assustado e correu, momento em que os policiais seguiram atrás dele e pediram ao interrogando que se deitasse no chão, ocasião em que se deitou. Sustentou que não se recorda se no dia dos fatos tinha trabalho. Comentou que no momento em que foi abordado pelos policiais estava usando um boné. Esclareceu que usa o boné para esconder uma cicatriz que possui na cabeça. Afirmou que, apesar de os policiais terem afirmado que caiu um documento pertencente a uma das vítimas das vestes do acusado, não portava documento algum. Mencionou que não viu os policiais encontrando o documento no chão, porque saiu do carro, avistou a viatura e fechou a porta, ocasião em que os policiais se aproximaram do interrogando e colocaram a arma em direção a ele. Alegou que no momento em que entrou no veículo, notou que tinha vários papéis, sendo que tinha alguns na porta e outros em cima do outro banco, bem como o porta-luvas encontrava-se aberto. Relatou que, no momento em que fechou a porta do veículo, pode ter acontecido de algum papel ter caído, pois os papéis que estavam na porta encontravam-se amassados, bem como havia papéis no chão

do veículo. Sustentou que não conhece a pizzaria onde ocorreu o roubo, bem como nunca saiu de Sorocaba. Esclareceu que somente conhece os lugares próximo a residência dele, bem como alguns referentes aos eventos que foi. Declarou que acredita que os rapazes que pediram ao interrogando para manobrar o veículo, fizeram isso para zombar com ele, pelo fato de que o carro era automático e não manual. Sustentou que acredita que os rapazes fizeram essa brincadeira, porque o interrogando não conversa com eles, uma vez que chega do serviço e vai direto para casa. Comentou que, no momento em que os policiais o abordaram, relatou esses fatos a eles, porém, continuavam afirmando que tinha sido o interrogando um dos autores do crime, bem como mandavam o interrogando assumir o crime, caso contrário, iriam matá-lo. Relatou que, assim que foi abordado, informou que receberia vinte reais para manobrar o carro, no entanto, determinaram ao interrogando que colocasse as mãos para trás e, depois, colocaram os joelhos em cima do interrogando, ao mesmo tempo em que deram um tapa em seu rosto e o mandaram admitir que tinha sido ele quem tinha roubado, pois, caso contrário, iriam matá-lo. Afirmou que não nunca tinha sido preso antes dos fatos, porém, tem um processo referente a uma moto, mas não sabe informar como está.

Como se infere das provas colhidas nos autos, não há elementos probatórios idôneos a ponto de ensejarem a condenação do réu pelo gravíssimo delito de roubo majorado, pois, conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, em sede de memorial, não restou demonstrada a participação do réu no roubo descrito na denúncia. Atente-se que as vítimas efetuaram o reconhecimento do réu na delegacia, por meio de fotografia, bem como afirmaram que ele apresentava semelhança com um dos assaltantes, especificamente aquele que apontou a arma de fogo para elas, contudo, em juízo, não reconheceram o réu como autor do roubo, bem como foram unânimes em dizer que os roubadores apontavam a arma em direção a elas e não permitiam que olhassem para eles, de modo que não conseguiram visualizar o rosto deles. Note-se que somente a vítima Mário conseguiu visualizar alguma característica de um dos assaltantes, relatando que o indivíduo que o abordou possui pele parda e estava usando um boné vermelho, porém, tais informações não são suficientes para embasar um decreto condenatório pelo delito de roubo. No entanto, o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para a comprovação da prática do crime de receptação por parte do réu, tendo em vista que estava dirigindo o veículo Fiat Toro, que tinha sido subtraído de uma das vítimas no roubo à pizzaria, momento antes.

Ressalta-se que os policiais militares foram categóricos ao afirmar, tanto na fase policial, quanto judicial, que receberam informação do COPOM de que um dos veículos subtraídos no roubo realizado em uma pizzaria na cidade de Araçoiaba da Serra, momentos antes, encontrava-se na região do bairro Recreio dos Sorocabanos, na cidade de Sorocaba, uma vez que um dos celulares subtraídos no mesmo roubo possuía rastreador e demonstrava referida região como localização, oportunidade em que se dirigiram ao local e, ao passarem em frente ao conjunto habitacional do CDHU, existente numa das ruas do mencionado bairro, se depararam com a caminhonete Fiat Toro subtraída sendo conduzida pelo réu, que estava efetuando uma manobra no interior do estacionamento do condomínio mencionado, oportunidade em que ao desembarcarem da viatura para realizar a abordagem, o réu evadiu-se a pé, deixando o automóvel ligado, ocasião em que os policiais o perseguiram, detendo-o na rua de trás, próxima a uma área de mata, momento em que ao ser questionado, o réu afirmou que tinha conhecimento que a caminhonete era produto de roubo, sustentando, porém, que não tinha participado do assalto, bem como que dois rapazes tinham oferecido a ele certa quantia em dinheiro para que tirasse a caminhonete daquele local - estacionamento do CDHU - e a levasse para outro lugar. Note-se que os policiais também foram uníssonos ao relatar que, durante a fuga, caiu um documento da vestimenta do réu, o qual pertencia à funcionária da pizzaria vítima do roubo. A alegação do réu de que recebeu vinte reais de dois rapazes que somente "conhece de vista", apenas para realizar a manobra do veículo, não merece credibilidade, pois não é crível que alguém aceite manobrar um veículo automático, conforme mencionado por ele, para pessoas que somente "conhece de vista", às onze horas da noite, pela quantia de vinte reais e acredite que não é, no mínimo, estranho. A

alegação do réu de que os rapazes queriam apenas fazer uma brincadeira com ele, também não convence. Atente-se que o réu foi contraditório em suas afirmações, demonstrando que suas palavras não merecem credibilidade, pois, num primeiro momento, sustentou que quando foi até a biqueira se encontrou com o Lucas, que “conhecia de vista” e com o Luan, os quais frequentam o local onde reside, bem como jogam bola juntos; depois, num segundo momento, alegou que as pessoas que lhe pediram para que manobrasse o veículo, foram o Lucas e o Felipe, sustentando, ainda, que acredita que os rapazes fizeram essa brincadeira com ele, porque não conversa com os rapazes, uma vez que chega do serviço e vai direto para casa. Também não merece credibilidade a alegação do réu, em juízo, de que os policiais deram tapa em seu rosto e o ameaçavam de morte a todo momento, a fim de que ele assumisse a autoria do crime de roubo, uma vez que nada mencionou a respeito desses fatos em seu interrogatório prestado na fase policial (fls. 09). Note-se que, na fase policial, o réu afirmou que não sofrera qualquer tipo de violência policial, demonstrando que suas palavras não merecem respaldo.

Importante destacar que os depoimentos das testemunhas de defesa em nada contrariam o que foi dito pelos policiais militares, pois, como bem ressaltado pela acusação, em sede de memorial, elas não presenciaram os fatos, limitando-se a referenciar a conduta pessoal do réu.

Por outro lado, não restou provado que os policiais militares objetivavam prejudicar o réu, pois, o próprio acusado informou que não conhecia os policiais responsáveis por sua prisão. Não há nada que ponha em dúvida a lisura das condutas dos policiais, bem como não há que se questionar o valor probante de seus depoimentos.

Os depoimentos advindos de policiais militares possuem presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser descaracterizados se em dissonância com os demais elementos dos autos, o que, deveras, não é o caso.

Cumprе salientar que o crime de receptação é habitualmente cometido na clandestinidade, vale dizer, a ciência da origem ilícita do bem é um estágio de comportamento meramente subjetivo, é bastante sutil, de difícil comprovação por uma prova direta, daí porque a importância das circunstâncias que envolvem a infração, a conduta do agente no momento da apreensão do bem e dos indícios existentes nos autos. Consoante iterativo entendimento Pretoriano, “a prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios, que devem ser analisados como todo e qualquer elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do julgador. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e sua condenação” (JTACrim, 7:105). O próprio alibi, quando não satisfatoriamente comprovado, constitui-se em um indício comprometedor.

Importante observar que, consoante entendimento jurisprudencial assente, a apreensão de produto de crime na posse do agente gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem, sendo possível aferir o dolo da conduta das circunstâncias de que se reveste o fato. Note-se que a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o réu não sabia da origem ilícita do bem, de modo que, não há que se falar em atipicidade da conduta.

Atente-se que é perfeitamente possível a desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de receptação, utilizando-se da “emendatio libelli”, em consonância com o artigo 383 do Código de Processo Penal, uma vez que os fatos narrados na denúncia se encontram em harmonia com os fatos do crime em questão. Note-se que a denúncia deixou claro que o réu foi denunciado pela prática do crime de roubo majorado em razão do seu reconhecimento fotográfico pelas vítimas, na delegacia, como um dos autores do referido crime, no entanto, tal reconhecimento não foi ratificado em juízo, conforme já descrito acima. Assim, restou inafastável a condenação do acusado por delito diverso, qual seja, receptação dolosa.

Destarte, demonstrada a materialidade e a autoria do crime de receptação, de rigor a desclassificação para o crime mencionado.

Tendo em vista que o réu está respondendo a processo por outro crime, conforme se constata pela certidão de fls. 50 (Processo n. 1500186-96.2020), não faz jus à suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89, da Lei n. 9.099/95,

conforme bem ressaltado pelo representante do Ministério Público, em memorial.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos arts. 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena. Já havendo fixação da pena-base no mínimo legal, a menoridade relativa do réu, conforme comprova o documento de fls. 37, não pode gerar diminuição aquém do piso já fixado. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ – HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime inicial ABERTO, por ser compatível com a pena aplicada, bem como com a personalidade do réu, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Considerando estarem presentes os requisitos do artigo 44, §2º, do Código Penal, primeira parte, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais sofridos. Diante do exposto, DESCLASSIFICO O DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O CRIME DE RECEPÇÃO, bem como JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu WASHINGTON GOMES MARTINS à pena de 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, no regime aberto, podendo recorrer em liberdade, a qual substituo por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções. Oficie-se à 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, conforme requerido pelo representante do Ministério Público, às fls. 244. Fls. 140: Isento de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 06 de maio de 2022.